



COMUNE DI GHEDI

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.7 del 25/02/2021.

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 art. 1 commi da 816 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 3) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- 4) L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della legge n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone e verrà approvato con apposito regolamento comunale.
- 5) Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.

ART. 2 - Classificazione del Comune

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre 2019 pari a 18.655.abitanti.
- 2) Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del Comune ed individuazione della tariffa standard applicabile

ART. 3 - Presupposto del canone

- 1) Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione permanente o temporanea, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Sono soggette ad autorizzazione o concessione del Comune anche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

- 3) Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

ART. 4 - Soggetti passivi

- 1) Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
- 2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

ART. 5 - Soggetto attivo

- 1) Il soggetto attivo del canone è il Comune di Ghedi.
- 2) Il Comune di Ghedi ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
- 3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio competente.
- 4) Nel caso di gestione in concessione il funzionario responsabile designato vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

ART. 6 - Modalità e criteri per la determinazione delle tariffe

- 1) Le tariffe devono essere approvate entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, o comunque entro i termini previsti dalle specifiche norme di legge. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
- 3) I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie dell'occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;

- b) superficie della diffusione di messaggi pubblicitari con arrotondamento, per eccesso, al metro quadrato per quelle inferiori e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore;
 - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione di suolo pubblico;
 - e) graduazione della diffusione di messaggi pubblicitari in base alla tipologia e allo sviluppo dimensionale;
 - f) graduazione in relazione alla diffusione di messaggi pubblicitari e alla occupazione di suolo pubblico temporanee o giornaliere
- 4) Il canone è commisurato all'occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero e dalla dimensioni del messaggio ivi contenuto, con arrotondamento, per eccesso, al metro quadrato per quelle inferiori e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Fermo restando che non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio.
- 5) Al fini di garantire il gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal presente canone il Comune applica, alla tariffa standard determinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dei coefficienti, estensivi o riduttivi secondo la varie casistiche. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento le tariffe sono quelle derivanti dall'applicazione della tariffa standard e dei coefficienti indicati nell'apposito atto di attuazione del presente regolamento. E' facoltà della Giunta Comunale, per gli anni successivi, la modifica di tali coefficienti da adottarsi entro il termine di presentazione del bilancio di previsione di ogni anno: se non espressamente modificati, detti coefficienti, si intendono prorogati di anno in anno.
- 6) Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti nell'apposito atto di attuazione del presente regolamento, moltiplicata per i metri quadrati.
- 7) Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti nell'apposito atto di attuazione del presente regolamento. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

- 8) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n°160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 9) Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
- 10) Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
- 11) Non è richiesto il pagamento del canone per le occupazioni di suolo pubblico per somme inferiori ad € 15,00 altresì non è richiesto il pagamento del canone per l'installazione o diffusione di mezzi pubblicitari per somme inferiori ad € 3,00.

ART. 7 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari

Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni

- 1) per le diffusioni pubblicitarie, diverse da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, esposte in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici è prevista una riduzione del 50%;
- 2) per le diffusioni pubblicitarie, diverse da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Ghedi, è prevista una riduzione del 50%;
- 3) per le diffusioni pubblicitarie, diverse da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
- 4) per le occupazioni temporanee realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
- 5) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione del 50%;
- 6) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione del 50%;

- 7) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti di rilevanza locale si applica una riduzione del 50%;

Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
- b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

ART. 8 - Esenzioni dal canone

1) Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- m) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli

stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- n) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- o) i passi carrabili, le rampe e simili
- p) Le occupazioni effettuate con tende, sia fisse che retrattili, con balconi, verande e bow-windows e le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato
- q) Il commercio ambulante effettuato in forma itinerante
- r) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e striscioni pubblicitari.
- s) Occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale ed altro per piccoli lavori di riparazione, manutenzione di durata non superiore ad un giorno e fino a 20 mq.
- t) Occupazione per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici, di durata non superiore ad un giorno e fino a 20 mq.
- u) Le occupazioni di suolo pubblico nel caso di lavori appaltati dal Comune
- v) Le occupazioni di suolo pubblico in caso di manifestazioni organizzate con il patrocinio del Comune e dove l'esenzione è espressamente indicata
- w) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico ovvero da parte di associazioni o enti senza scopo di lucro, qualora l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati
- x) le occupazioni temporanee con finalità utili alla collettività che, la Giunta Comunale, provvede ad esentare con l'adozione di specifico atto amministrativo

ART. 9 - Versamento del canone

- 1) Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone a carattere annuale va effettuato secondo i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
- 4) Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
- 5) Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che

ART. 36 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 2) Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione richiesta, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
- 3) L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
- 4) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
- 5) L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione od altri enti ove, per la tipologia di esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
- 6) Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollo della domanda, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
- 7) Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a novanta giorni.
- 8) In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla installazione o esposizione pubblicitaria.
- 9) L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo e rilascia l'autorizzazione, ovvero il diniego.
- 10) Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a. l'ubicazione del mezzo;
 - b. la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il
 - d. contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - f. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - g. l'importo dovuto del canone

ART. 37 - Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

- 1) Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.
- 2) Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

- 3) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

ART. 38 - Durata e rinnovo della concessione

- 1) L'autorizzazione è valida dalla data del rilascio.
- 2) L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.
- 3) È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.

ART. 39 - Decadenza dell'autorizzazione

- 1) Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
- 2) L'autorizzazione decade altresì quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.
- 3) In tutti i casi di decadenza il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

ART. 40 - Revoca dell'autorizzazione

- 1) L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
- 2) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
- 3) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 4) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 5) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto.

Art. 41 Rinuncia.

- 1) Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto

dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla autorizzazione, né la non debenza del canone.

- 2) Se l'esposizione pubblicitaria non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
- 3) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ART. 42 - Variazione del messaggio pubblicitario

- 1) La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

CAPO IV - Le pubbliche affissioni

ART. 43 - Pubbliche affissioni

- 1) Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale, politico- ideologica e anche con rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
- 2) Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune secondo le modalità indicate dal Comune.
- 3) Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 4) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
- 6) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 7) Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
- 8) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 9) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Articolo 44 Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato anticipatamente o contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019, fatta salva l'applicazione dei coefficienti stabiliti nell'apposito atto di attuazione del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione, a cura del Comune, di manifesti cartacei la cui misura standard è pari al formato 70x100 e relativi multipli.
4. L'unità di misura del canone è computata per ciascun foglio del formato 70x100: a tale misura soggiacciono anche manifesti di misura inferiore al formato 70x100. Tale misura viene moltiplicata proporzionalmente nei manifesti di formato multiplo del 70x100.
4. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti generici, sia di natura commerciale sia di natura sociale o comunque priva di rilevanza economica è di giorni 10: periodi di esposizione inferiori vengono comunque equiparati al canone dovuto per giorni 10.

Articolo 45 Tariffe e maggiorazioni

1. Per l'affissione di manifesti cartacei sono previsti i coefficienti stabiliti nell'apposito atto di attuazione del presente regolamento, da applicarsi alla tariffa giornaliera prevista dall'art. 1 comma 827 della L. 160/2019.
2. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
3. Per richieste di affissione di manifesti, diversi dai necrologi, in quantità inferiore ai 20 fogli del formato 70x100 deve essere corrisposto comunque il canone equiparato all'affissione di 20 fogli del formato 70x100.
4. Il quantitativo massimo, diversi dai necrologi, per ogni singola affissione, anche se richiesto in vari formati, non può superare l'equivalente di 60 fogli del formato 70x100.

Articolo 46 Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro sempre che il messaggio sia privo di richiami o sponsorizzazioni di privati prevalenti, ovvero, nel caso di eventi, manifestazioni e corsi promossi dagli stessi, venga anche evidenziata la totale gratuità per la partecipazione;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territorialmente competenti;
 - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti itineranti e di beneficenza;
 - f) gli annunci mortuari.

Articolo 47 Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, sempreché nel messaggio venga evidenziata la totale gratuità per l'iscrizione e la partecipazione.

Articolo 48 Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato in base alle seguenti modalità:

- a) Il committente interessato all'affissione richiede, al competente Ufficio, la disponibilità di spazi per il formato, la quantità, la data di inizio e la durata dei manifesti;
- b) rilevata la disponibilità il committente deve provvedere al contestuale versamento del canone dovuto, fermo restando che qualsivoglia precedente disponibilità data dall'Ufficio competente non è mai vincolante sino all'avvenuta conoscenza, da parte di quest'ultimo, del versamento effettuato;
- c) perfezionato il versamento l'utente provvede alla consegna, all'Ufficio competente, dei manifesti da affiggere con almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data di inizio: nell'eventualità di mancata consegna entro il predetto termine o comunque dopo la data di inizio stabilita, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione, fermo restando comunque la scadenza al giorno già precedentemente stabilito.
- d) l'accesso dell'utente, per la richiesta di disponibilità, il perfezionamento della commissione e la consegna dei manifesti, deve avvenire nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del competente Ufficio;

2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio competente mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche o da altra motivata causa si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ufficio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. Nell'eventualità di sopraggiunta mancanza di spazi disponibili per commissioni già perfezionate con il pagamento, questa viene comunicata al committente per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.

6. Nel caso in cui il committente, prima della data stabilita per l'inizio, provveda ad annullare la commissione è comunque dovuto la metà del canone versato e per la differenza deve provvedere ad inoltrare istanza di rimborso.

7. La mancata consegna del materiale oltre la data di scadenza viene equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso il canone dovuto: non è ammesso lo spostamento dell'affissione e, nel caso, è dovuta la ripetizione del canone dovuto.

8. Il servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto entro le ore 24,00 dello stesso giorno in cui è stato perfezionato il versamento o consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 39,00 per ciascuna commissione.

10. L'ufficio competente mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.
11. Non è prevista la possibilità per il committente prescegliere gli spazi sui quali verrà effettuata l'affissione: questa avverrà in modo causale nel rispetto delle scadenze di affissioni precedenti e verrà effettuata su impianti o strutture o altro supporto compatibili al formato dei manifesti. I manifesti del formato 70x100 vengono, di norma, esposti a gruppi di quattro o sei manifesti per posizione.
12. Eventuali contestazioni o lamentele sull'esecuzione dell'affissione debbono pervenire, previa nullità, entro la data di scadenza dell'affissione in corso.

Art.49 Modalità specifiche per il servizio affissioni di necrologi e similari

1. Le affissioni di necrologi, partecipazioni, ringraziamenti, anniversari o ricorrenze varie inerenti il culto funebre vengono effettuate esclusivamente negli spazi ed impianti a ciò destinati.
2. La durata massima delle affissioni, di cui al precedente comma 1, è prevista in giorni tre, fermo restando che i necrologi e le partecipazioni possono, in caso di necessità motivata dalla mancanza di spazi utili, essere coperte a funerale avvenuto.
3. In via principale, di norma, vengono fatte salve le modalità di commissione, versamento del canone e consegna dei manifesti di cui al precedente articolo: rimane facoltà del Funzionario responsabile del servizio concordare, con le agenzie funebri territoriali, modalità diverse atte al miglioramento del servizio, in considerazione della particolarità dello stesso, fermo restando che l'inadempimento comporterà l'immediato ripristino dei criteri e delle modalità di cui al precedente articolo.
4. Il formato dei manifesti di necrologi, partecipazioni, ringraziamenti, anniversari e ricorrenze varie deve essere compatibile con gli spazi ad essi riservati.
5. Il quantitativo massimo per l'affissione di necrologi non può superare la disponibilità degli spazi liberi ad essi riservati.
6. Rimane facoltà del Funzionario responsabile non rendere il servizio nei giorni festivi o comunque di chiusura dell'Ufficio comunale preposto: in questo caso possono venire concordate modalità con le agenzie funebri per l'affissione diretta ed il computo del canone dovuto, con esclusione in quest'ultimo caso, della maggiorazione prevista dal presente regolamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART. 50 - Sanzioni e penalità

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
2. L'omesso o il tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
3. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

4. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
7. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

TITOLO V - NORME FINALI

ART. 51 - Norme finali

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di :
 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
 - Imposta comunale sulla pubblicità
 - Diritti sulle pubbliche affissioni
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente regolamento.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ART. 52 - Entrata in vigore

- 1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.